

קִיחַ:

עין משפט
נר מצוה

ל' א מ"י פ"ט מהלכות
אישות ה' כ"א טו"ש"ע
א"ה"ע סימן מט סעיף א'
ל' ב מ"י פ"ד מהל'
גזילה ואצידה ה' ט
סמג עשין עג טו"ש"ע ח"מ
סימן שס"ה סעיף א'

לפני ג' מ"י פ"ט מהל'
אישות הל' כא
טוש"ע אה"ע סימן מט
סניף א :

ב' ד' מ"י פ"כ מהלכות
מכירה הלכה ב' סמג
עשין פ"ב טו"ש"ע ח"מ סימן
תר"כ תוס' ד'

מב ה' מ"י פ"ג מהלכ' יצום הלכה יג סמג
עשין נא טוש"ע אה"ע
סימן קטו סעיף יא:
מב ו' מ"י שס הל' יד
טוש"ע שס סעיף
יב:

בג ז מיי' שם הלכה יב
 סמג עשין מא טוש"ע
 שם סימן קנח סעיף ב:
 בד' ה ט מיי' שם טוש"ע
 שם ס"א:

ה'ל' ב ופס' הלכות
הלכה א וי'ו הלכה א חמ'
עש' עש' כ טוש"ע חמ'
א וטוש"ע א וטוש"ע חמ':
כ מ"י פס' מהל' גירושין
הלכה כא
עש' מ טוש"ע אה"ע ויסמן
קמ סעיף א טוש"ע דבגדי:
ל טוש"ע שס סימן
קמ סעיף ה:

תוספות ישנים

אשר חפץ אמן ונני מניח
 ומוחלט. וכן נדבריה ומוחלט. [כז]
 [הקונטרס] דחוק [כח]
 ונראה דודאי לעולם קים
 איה דסמיא ליעם דהסנן אין
 מיעם נומר מ' נאמנה נומר מ'
 וישם שגסגס וקא ממיסא
 איה א' אי תמרה מת בימי
 דרמחא ליה וסוד הוא לה
 וימיני צינא ומוחמיקין
 דמת צינא ומוחמיקין
 ובעלי אינה נאמנה להחיה
 לעולם [אלמא וימין] דרמחא
 איה. ואסא שפלה לפי
 קטן א' לפי משמוד אומר
 ד' נאמנה לה שייך
 לומר דרמחא איה

(א) ז"ל אי אמריינ דזימנין
 דרשמא ליה וא"כ חוב הוא לה
 וכו'.

האשה שלום פרק חמשה עשר יבמות

דקאמער ר' טרפון דמניחא צייגט
 יושי ציאה נריך להוילא ענמו מידי
 יו זהו לא קמני דלקנסיה ר"ע: **מכלל**
דה: ומאי קידש קידש ציאה. דגינה
 אחתה ואפ"ה פטר רבי טרפון ולא

[illegible]

המתייצים לו וחוששין לנזריה לדאקה
נפשה מחזקה ולא מיסמריא בלא
דאחזיילא דשימיה לנפשה חמיכה
דאיסורא מעלמא: ייסן לי בן. והיא
הלכה בלא בן ובחזקת עמידה לייצס:
ייסן לי יצס. ^(א) שהלכה חמותי במדינת
הים והיא הלכה בחזקת שאין לה יצס:
ממא בעלי ואח"כ מה יצמי בן.

דמוריי'הו קשריא נפשה לשוק נאמנת
מומרת לשוק בחוקתה הראשונה
דהפה שאמר הוא הפה שהתיר:
גב' המודה גט לאשתו. שעשה

שליח לקבלה וזיכה לה (ד) ע"י שליח

מוסף רש"י

בניה גזילה ביניהן. ולא

[illegible]

ת בעלי ואחר מת
להנשא. דכי
חלשוק צלל חלילה, דכי
מטה רנן חלילה, דכי
דדיקא ומונסבא, דכי
נפשה מיכס
נפשו בנפשו
לחין אלס נעשה
עם שי גופים
הוא, נש
נעשה
לקרומה
(שם). וכו' מזנות
(שם).

ליצט (בכורות כ:). יצתה
פוטרה בחלינה ולא קטן
(א). אלא מה טעם אין
ם בערודה. כיון דלאו בני
צום וקיימו צאיסור אשת

ב' קידש קסני. דאיכא למימר החס
דיין דעשה צה מעשה וגינה אותה
ר"ע אצל לקח מקח ממחשה ואין יו
י האי אצל צבעל וגזל אפי' ר' טרפ

מִתְנִי' קידש אחת מחמש נשים ואין יודע
אין זו קידש כל אחת ואומרת אותי קידש
נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן
ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר
אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שיתן גט
ובכתובה לכל אחת ואחת ^גגול אחד מחמשה
ואין יודע מאיזה גול כל אחד אומר אותי גול
מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון
רבי עקיבא אומר ^אאין זו דרך מוציא מידי

ואחרי: **גמ'** קידש קתני בעל לא קתני גזל
 ו תנא קמא ולא רבי שמעון בן אלעזר דתניא
 פון ורבי עקיבא על שקידש אחת מחמש נשים
 ביבה ביניהן ומסתלק על מה נחלקו על שבעל
 ניהן ומסתלק רבי עקיבא אומר יעד שישלם
 טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמשה
 לקח ישמניה דמי מקח ביניהן ומסתלק לא
 ר' טרפון מניה גזילה ביניהם ומסתלק ורבי
 ככל אחד ואחד מדקאמר רבי שמעון בן אלעזר
 ונא קמא סבר פליגי מני אי תנא קמא ליתני
 אלעזר ליתני בעל וגזל לעולם רבי שמעון בן
 תנא קידש להודיעך כחו דרבי עקיבא דאע"ג
 ול להודיעך כחו דרבי טרפון דאע"ג דאיסורא
 האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים
 עלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר

שֵׁן לְדַבְרֶיהָ וְחוֹלְצַת וְלֹא מַתִּיבַמַּת יִנִּיתָן לְ
 אַחֶר כִּךְ מַת בְּעָלִי נֶאֱמַנַת מַת בְּעָלִי וְאַחֶר כִּךְ
 לְדַבְרֶיהָ וְחוֹלְצַת וְלֹא מַתִּיבַמַּת יִנִּיתָן לְ יִבֵּם
 אַחֶר כִּךְ מַת יִבְמִי יִבְמִי וְאַחֶר כִּךְ בְּעָלִי נֶאֱמַנַת
 מַת הַיִּם אִמְרָה מַת בְּעָלִי וְאַחֶר כִּךְ יִבְמִי יִבְמִי
 אִין הָאִשָּׁה נֶאֱמַנַת לֹמַר מַת יִבְמִי שְׁתִּנְשָׂא
 וְאִין הָאִישׁ נֶאֱמַר לֹמַר מַת אֲחִי שִׁיבֵם אֲשֶׁתּוֹ
 ִּבְמִי בְּעָא מִינִיהּ רַבָּא מֵרַב נַחֲמָן הַמְּזוּכָה
 דְּסִנְיָא לִיהּ זְכוּת הוּא לֵה ִּוְחִין לְאָדָם שְׁלָא
 מֵאָה לִיהּ חוֹב הוּא לֵה וְאִין חֲבִין לְאָדָם שְׁלָא
 לְדַבְרֶיהָ וְחוֹלְצַת וְלֹא מַתִּיבַמַּת אִמְרָה לִיהּ
 בְּמִקּוּם קִטְטָה מַהוּ כִּיּוֹן דַּיִת לֵה קִטְטָה
 ִּנִּיחָא דְּגּוּפָא עֲדִיף לֵה תֵא שְׁמַע לְדֹאֲמֵר
 מַלְמִיתֵב אֲרַמְלוּ אֲבִי אִמְרָה דְּשׁוּמְשִׁמְנָא
 רַב פְּפָא אִמְרָה דְּנִפְצָא גְּבֵרָא תִּיקְרִי בְּסִיפִי
 וְלֹסָא גְּבֵרָא לֹא בְּעִיא טְלַפְחִי לְקִירָא תֵנָּה
 וְתוֹלוֹת בְּעַלְיָהּ:

הדרך עלך האשה שלום

מנפץ למר: דקולסא גזרא. שמץ פסול משפחה: טלפחי. עדשים ט שהוא

הדרך עלך האשה שלום

וידבריה. שמה אמת הן ואסוריה לייסד וחוללה (לקמן פ"ט) דלפקיה נפשה מתח
 חובה (בחבובות.) דבר אשור חוב לו אש פתח פז (פוסה טה.) הן ארז חסד
 ידענה ליה לנשיך וכן ואזן חסד (חזקוני פ"ג.) חסד לביחור פז חסד לביחור
 ידענה שטט, בעל ואשורן ואפילו אינו לה אלא לנחם בעלמה (חזקוני פ"ג.) לומר
 ידענה בעת חזקוני משיב, לומר פז חסד בעת חסד (בחבובות טה.) דנפא אב
 גברא. ומסתמך דפי, אב בעיא טפחיה לקידרא. ערשם שוא ממשל חסד
 פסלים ומרמות להם דפי, אינו אלא חממות חסדיתן וכחממותיהן פז חסד
 חסד

עפֿעל לומדי'ת ה'ס ומ'ת צעל'ע בלא'ע גני'ס ווא'ס זי'ן ו'ס ו'ס חמומ'ת צומקומ'ס
(פסס.) קטן וקטנ'ה. או קטן או קטנ'ה (לעז'ר אס.) אי'ש כתיב בפרש'ה. צ'ס
ז'ס הא'ס ווא' קטן, ווא'ס נמי א"י ד'א' כתיב מיעוט' עני'ן גדול'ה כ'א'ס ד'א'י
ז'ס הקט'ה ש'ס ווא' ווא'יו מ'טווא' ליב'ס, ו'ן אילוני'ס, ו'ון מ'ייב'ס בלא' מ'טווא' ז'ס
ג'א פטרי'ה, ד'כתיב א'סר ת'ל פ'סר לאילוני'ס (לעז'ר אס.) ד'יון ד'א'ינ'ה ר'א'ה ז'ס
פ'ס (ב'רית'ס י"ט.) ז'ס ד'א'ן ש'י'ר לעמוד ח'א'.

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) נב' או דלמא ניחא
נופא. כיצ"ס כ"א צוורא
נופא: (ב) רש"י ד"ה מת
עלי וכו' במקום היתר
ניחא: (ג) ר"ה יתן
יסם שילדה חמומי:
(ד) ר"ה המכה וכו' לה
ט ע"י שליח שתתגרש בו
עכשו: (ה) ר"ה במקום
יו' שיגיע הבט ליה:
(ו) ר"ה וחושין וכו'
נדקמי ממי ביצאה
דוקת ליכס: (ז) ר"ה
שומשמנה גברא בעל
נוד:

מוסף רש"י

בניה גזילה ביניהן. ולא

[illegible]

ליצט (בכורות כ:). יצתה
פוטרה בחלינה ולא קטן
(א). אלא מה טעם אין
ם בערודה. כיון דלאו בני
צום וקיימו צאיסור אשת